货，是全球第三大的交易品种。当日，上海原油期货主力合约SC1809合约（以440元/桶开盘，较结算价440元/桶上涨24元/桶，涨幅5.77%）开盘仅5分钟，原油期货已成交3500多手，持仓量突破4000手，开盘后半小时内，原油期货成交稳步下（截至当天下午收盘，原油期货单边成交2.8万手，成交额92亿元）

原油期货主要目的表现不错。根据上海期货交易所披露的信息，仅在原油期货集合竞价阶段，就有来自境外的443个客户参与，这些客户中既有中国或合作油、中石化、中化石油以及各地炼化厂的国有企业，也有托克（Trafigura）、嘉能可等全球大宗商品贸易商。路透等主流媒体都对上海原油期货上市首日交易情况进行了报道。据路透社报道，当日上海原油期货交易量超过了阿曼原油期货、仅次于两国老牌的中国基准原油期货和布伦特原油期货，位列全球第三。西方交易商和中国企业也相继开设了与原油期货合约连动交易，使得业内将上海原油期货的成交量与布伦特原油期货相成了挑战。报道进一步分析说，西方交易商之所以被上海原油期货合约吸引，主要是因为对中国庞大的市场感兴趣，中国市场与全球原油市场基本面之间存在潜在的套利可能。报道称，当天中石化下属的贸易公司联合石化与壳牌公司签署了原油供应协议，约定从2018年4月开始，壳牌将向联合石化的中石油路权上的原油期货价格作为计价基准。[1]

[1] SC1809合约（SC是上海原油期货的代码，1809表示2018年9月到期）开盘价为440元/桶，较结算价格440元/桶上涨24元/桶，涨幅5.77%，开盘仅5分钟，原油期货已成交3500多手，持仓量突破4000手，开盘后半小时内，原油期货成交稳步下（截至当天下午收盘，原油期货单边成交2.8万手，成交额92亿元）

表现，作为境外投资者参与境内金融市场的重要渠道，在服务境外投资者参与境内金融市场”

2018年6月起，上海国际能源交易中心已完成23家境外中介机构的备案，来自香港地区、新加坡和美国的境外投资者已参与交易，其中投资者的结算占比接近整个市场的5%。2018年7月媒体报道，证监会副主席李超会见布伦特原油交易商Vitol集团CEO Russell Hardy一行，双方就从2018年10月起，改变境外投资者只能通过境内期货公司参与上海原油期货交易的规定等事项进行了沟通。这一消息与上海原油期货降低存在感的表现形成鲜明对比，也引发市场对80年代以来首次修改交易规则的猜测。

有专家认为，以人民币计价的国际化原油期货市场将与以美元计价的布伦特原油和WTI原油期货市场形成三足鼎立之势，有助于减少美国对全球石油市场的影响力。

其一，方便我国广大企业利用本土原油期货市场实现保值和管理风险。国际型企业的投资者资源相对丰富，中国原油期货上市后，能够提供基于中国现货和期货价格的避险工具，为国内企业提供更合适的风险管理工具。企业可以在中国原油期货市场进行套期保值来规避原油价格波动风险，提高经营的稳定性和可预测性，稳定生产经营。同时，企业可以利用上海原油期货市场的价格信号，提前判断市场变化，减少生产经营的盲目性。此外，对于我国一个期货市场而言，投资者都是市场存在的基石，广泛的参与能够切实发挥市场“无人之手”的配置资本、期货交易所之间的竞争

[illegible]

[illegible]

[illegible]

确，相互平衡的关系，将形成多赢格局”

其二，促进人民币在跨境中的使用，在更多双边人民币协定签署、2015年10月，党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出：“有序实现人民币资本项目可兑换，稳步人民币汇率市场化形成机制，逐步实现人民币自由使用和资本项目可兑换”……推进资本市场双向开放，完善市场化取消境内外投资者额度限制”中国金融体量这么大了，国际资本相对外投资又如此受到管制大国，人民币走向国际是我国经济发展的必然趋势。由此，中国人民银行副行长易纲认为，“要不断扩大人民币的指示，……以服务贸易投资和产业链为纽带，以实现人民币跨境结算货币的地位，同支持人民币的电子交易和国际储备功能推进，扩大人民币在周边国家和新兴市场区域化使用为枢纽的，全球的国际金融中心和发达国家和地区，推动人民币以其他货币报价交易市场发展，更好地为跨境人民币结算和外汇发展服务”。从国家的角度看，就实存在如何重点投资贸易、金融服务等活动，让人民币走向国际的难点。

2015年12月，人民币正式加入SDR，中国正在深化参加第11届中国国际期货业大会的祝辞称表示，人民币已经加入SDR，这意味着世界已经认识到中国十年发行越来越强大，中国也想要人民币成为储备货币，但是却没有一个活跃大的资本市场。人民币就难以成为储备货币，中国的资本市场开发增加的中外的电子交易，推动中国期货市场的开发，都认为，中国已经是全最大的基础商品进口国，中国的期货市场正在成为商品市场上

发挥更大的全球发现作用。 海拉构建好中国期货市场从未都是抱着非常友好的态度，也真心希望中国的原油期货市场能够成为一般作为中国证券会国际顾问委员会委员，也为中国推动原油期货市场国际化出谋划策。并派出专家来中国证监会和上海期货交易所开展业务交流与培训。介绍CME引进期货市场的经验

人民币要实现国际化，最关键的问题就是外国人拿着人民币能干什么？交易有多少人愿意接受？能在多大范围吸引投资者？也就是说，主要还是给人民币持有者更多的可交易产品和投资机会。人民币国际结算的发展期货市场大有可为。随着市场的逐步成熟，吸引力的增强，全球范围内会有越来越多的机构，企业、金融机构和投资者拿人民币来交易原油期货。当人民币可以自由兑换后，国际社会对人民币的信任度将极大地增加，将会有更大的兴趣来持有人民币。同时，由于原油在大宗商品中的特殊性质，人民币在计价、结算贸易中将起到提高，将会带动更多大宗商品在国际贸易中更多地使用人民币。这样，企业和个人就会对人民币有储备货币有什么，对个与地区对人民币的国际化主有一定地，在西方人看来，中国想要建立起一个体系，其实，在我们看来，西方人的确引领了，人民币要在国际，货币体系中占有一席之地，路径最终将西方

其四，除金融期货引入可交的探路者，商品期货品种，煤炭市场的国际贸易和大宗商品贸易适用"一带一路"，决定了商品期货市场具有国际化，全球化的天然属性。相比金融期货，商品期货市场对等开放更加紧迫，前期准备，为了国际化原油期货能

第十一章

政府监管：为“三高”市场保驾护航

没有监管的期货市场，即使一位美国总统的大学梦，即使在第二次世界大战后声中继任罗斯福美国总统时的投资气氛，他的家族，同期待投机获胜的一位认识到，政府监管期货市场是必要的

监管是市场发育和信心的保障，这个道理是常人可以明白的。期货市场的公共功能使它具有极强的社会意义，也是市场的意义所在。投机者的存在是必要的，能够用资讯和金钱做出的流动性为套期保值者提供了管理风险的机会。为得会员其他参加或没有参加期货交易的经济实体无偿提供了价格信号，指导了整个的经济活动，但与投机交易、市场波动、价格信号生成、不仅期货市场的经济功能不同，而且会对社会经济造成严重破坏。为了不让这些负面的情况干扰期货市场的经济功能，监管是必要的。扭曲的价格不仅会误导参与者，更重要的是错误的价格信号，会对实体经济造成破坏[图表 1.5.1 150] 多年期货市场发展的经验教训已经证明，期货市场经济功能的实现，单靠市场自身是不能完成的，必须要有政府监管的介入，对市场授权，防范市场操纵，以保证价格不扭曲现实情况和预期，套期保值不因违约而失效

关于政府监管的理论，监管市场人士一位经济学者，政府

[illegible]

为期货市场上如破产之前的老杜告于一样的“小麦大王”、前不足美国总统一样告于家喻户为期货而富、也将期货而败落、生杜告告其实于一个大学梦一直是“成也期货、败也期货”！从杜告于其学的那个年代初延续到20世纪70年代末，美国期货市场仍然是垄断市场，通货风险小极

个杜告于父亲参与期货交易的年代前后大约30年时，美国经历了历史上时间最长的一次农产品价格下跌。20世纪70年代初曾经担任美国商品期货交易委员会执行部首席律师的马丁·胡德，因为农产品价格的巨大波动使得农民遭受了重大损失，19世纪90年代发生了“平民起义”。这场以农民运动为代表的农民认为，芝加哥期货交易所应该对农产品价格的波动负责，也是这些波动，给农民无法获得合理的农产品价格。显然，芝加哥期货交易所的自律管理并没有发挥作用。作为国会议员指责芝加哥期货交易所是“赌博的地狱”、是“世界上最大的赌场”，“芝加哥各种吟风弄月赌场都大巫与之相比”。出于农民运动的压力，美国国会在19世纪80年代开始致力于期货领域的立法，意在完善各州禁止期货赌博。期货交易和投机商为的相关法律。美国国会1922年颁过了《谷物期货法》，要求期货交易所必须采取手动场事价格操纵。这个法律构成了今天美国期货市场监管体系的核心。这个法律授权美国农业部部长指定符合条件的交易所成为“指定合约市场”（DCM），由交易标准化合约的期货交易所。也就是说，期货交易所的设立必须经政府批准，在申请设立交易所必须符合农业部规定的条件，由农业部部长授权的机构审查，申请者方可获得牌照。这些条件包括：交易所必须保护上市交易期货合约标的谷物销售营销市场；交易所必须保留交易记录；交易所必须接受审计部和农业部代表对交易记录和

自文报文的标合：交易所在组织和监督证券公司经营证券期货业务的过程中，发现其违法违规行为的，有权采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、责令暂停或者限制证券公司证券自营业务、责令暂停或者限制证券公司新增融资融券业务、责令暂停或者限制证券公司新设营业网点、责令暂停或者限制证券公司开展新业务、责令撤换证券公司董事、监事、高级管理人员或者限制其权利等监管措施。

证券期货法规定，证券交易所应当为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理。证券期货法实施后，交易所的职责和定位没有变化，仍然是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理。

证券期货法规定，设立证券交易所必须报国务院证券监督管理机构批准。国务院证券监督管理机构应当自受理证券交易所设立申请之日起三个月内，依照证券期货法规定的条件和国务院规定的程序作出批准或者不批准的决定。

证券期货法规定，证券交易所应当为组织公平的集中交易提供保障，实现证券交易的价格发现和公开、公平、高效，保证市场的流动性和深度。

证券期货法规定，证券交易所应当创造公平竞争的市场环境，保障投资者合法权益。

证券期货法规定，证券交易所应当在其业务范围内为证券的发行、上市、交易等活动提供便利和服务。

证券期货法规定，证券交易所应当建立健全风险管理和内部控制制度，采取有效措施防范市场风险，保障结算、交易服务安全、可靠运行。

证券期货法规定，证券交易所应当制定上市规则、交易规则、会员管理规则和其他有关业务规则，并报国务院证券监督管理机构批准。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券上市交易公司及其他信息披露义务人的信息披露活动进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易活动中的违法违规行为进行监控，及时向国务院证券监督管理机构报告并采取相应的监管措施。

证券期货法规定，证券交易所应当对会员进行监督，督促会员规范证券交易行为，防范证券交易风险。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易实行实时监控，并按照国务院证券监督管理机构的要求，对异常交易情况进行报告。

证券期货法规定，证券交易所应当对证券交易活动中的违法违规行为进行监控，及时向国务院证券监督管理机构报告并采取相应的监管措施

[illegible]

[illegible]

[illegible]

他山之石：美国期货和衍生品监管扫描

1974 年美国通过了《商品期货交易委员会法》，在国会下设成立了商品期货交易委员会。20 世纪 70 年代，芝加哥的农产品期货市场上推出了外汇、利率等一系列金融期货，标志着金融期货产品的诞生。农业部的监管操作空间扩大，在法律授权下，商品期货交易委员会应运而生。但是，商品期货交易委员会仍然归国会农业委员会管理，而不是归国会银行、金融委员会管理。据说这是因为美国监管制度的政治考虑使然。商品期货交易委员会现行的成员构成是五人，一个主席，四个委员（相当于中国证监会的副主席）。主席按照党派执政情况来确定，如果是共和党总统执政，主席就是共和党人；如果是民主党总统执政，主席就是民主党人。另外四个委员，共和党和民主党各占两人。五人都要国会推荐，总统任命（美国特色监会也如此）。CFTC 的总部设在华盛顿。2008 年我们去访问时，民主党人，代理主席卢肯先生介绍说委员会有 800 人左右，最大的一个部门是市场监管部，中介机构监管部（金融危机后 CFTC 按照法律要求把互换交易商纳入监管，现有该部门改名为互换交易商与中介机构监管部）、执法稽查部。这三个部门分别都有 400 多人。CFTC 的监管人员配置也是与时俱进的，到 2017 年底已经增加到 1000 多人。在芝加哥、纽约、杜拜和伊斯兰堡 4 个地方分别设立了区域办公室，仅芝加哥办公室就有 300 多人。

CFTC 的监管使命是：保护市场参与者和公众在商品和金融期货期权交易中避免欺诈、操纵和交易滥用；建设一个公开、富有竞争力和财务稳健的期货市场；通过监管，使期货市场有效发挥价格

[1] 有关这一点，CFTC 专员在接受记者采访时多次提到。笔者曾在 2008 年 8 月 5 日与 SEC 专员科克兰（Kirkland）女士在华盛顿的办公室会面时也有过交流。

发现和风险防范作用，更好地和当地促进国民经济良好运行的重要职能。最后一个转折，用我们的话说，就是期货市场发现投为实体经济服务

CFTC监管的主要内容有以下几个方面

首先，强调期货市场为实体经济服务，包括四个方面的内容

主要为市场提供、组织期货价格提高实体经济。美国法律规定，期货交易具有管理和重担风险、发现价格的手段和功能，关系到实会共利益，需要CFTC对由交易设施、结算系统、市场参与者和市场专业人士构成的上场自律体系实施监管，防止市场操纵、扰保证价格不被扭曲，使期货市场功能得以实现

二是强调交易合理合期保值管理风险。法律规定，在上述为范围内投机无获的限仓制度，不适用于善意合期保值者。所善意合期保值是指、商品或其产品的生产商、购买者、销售商，中间商和担保者利用交易所提供的适当期货合约，对其在未来特定时期购的合乎管理的商业商业共有合期保值。这些特点的特征是、在现货市场有相应实际合同的，或是为降低商业企业的营运和管理风险的、或者因为具有各种商业和业市场价格变化影响的、等等

三是强调监管要让市场更有效率，以减少商业活动不必要的负担。法律规定、CFTC要在制度设计和程序方面等，其对投资者设定交易限额和持仓限额，善意合期保值持仓除外，对交易活动进行监督管理，因为制度设计成了商业活动不必要的负担，不可能带来市场效率

四是强调要保护美国经济核心竞争力。法律在实际上，市场操纵和防止制度设计的问题，强调不能因为监管的原因而削弱美国期货市场的竞争力。法律要求CFTC在进行监管时要与市场上其他由

场的监管相比较，指出我国监管强度要适应一个要因考虑其内部结构，并交易者流失到其他市场，从而削弱一国金融中心的地位一加强监管问题，认为规定，一旦保证其交易限额不会被转移到境外交易场所，并且要同某个球等大宗品品定价中心，这是美国监管的核心竞争力之一这主要依托于美国全球期货交易量最大、品种最全的价格发现中心地位。而交易者提供的流动性是价格发现的重要因素一这种体现国家经济安全和战略利益的考虑，值得我们在一期货法一起草工作中借鉴

其次，细化交易所上产品注册审由需要核准

在期货交易所上市交易的产品要经过审核一2012年的修订的《商品交易法》仍然延续过去的规定，期货、期权以其他上品交易必须在CFTC指定的期货交易所或其他交易场所上进行交易一相比，上市交易的期货、期权产品必须经过CFTC核准一CFTC也许可涉及本制商品的场外上市交易，设置不同的条款和条件，任何人不得违反CFTC确定的任何规则、规章和条款一CFTC在其具体的部门规章中作了更为详细的规定，交易所向CFTC申报新的期货合约要求获得核准时，申报材料必须包括：①合约的细节和现货交易所设定这个合约的条款和条件的数据和信息；期货和期权交易时交割供应和进行申报；第三现金交割或价格是否被和由围操纵进行申报；最小价格变动的设置或有利于套期保值和减少市场的发挥；头寸持仓限额；最大价格变动的限制等一禁止交易交换的期货合约；此外，法律规定一交易场所仅当上市的上交易交换的合约一CFTC的职责，对法律中这问题的审核主动上市企业一法律规定，期货交易和衍生品上场由CFTC指定一交易场所申请一品上市必须证明证券满足CFTC规定的23项核心原则一CFTC对期货和衍生

品是否符合本法的条件拥有行政判断和最后的自由裁量权。

法律还规定，除价期货、期权外的合约上市有两种方式：一种是交易所自愿将新产品提交CFTC审查和核准。期货交易所或衍生品交易执行设施按照法律和CFTC规章规定的程序，请求CFTC核准上市新产品及其规则，经核准后才可以将该产品和规则上市，即"经CFTC核准上市交易"；另一种是CFTC将审批权下放给交易所，由交易所对新产品及其规则"自我认证"。CFTC规章规定，没有向CFTC主动请求审批核准上市的产品及其规则，必须按照CFTC规定的程序通过电子邮件方式向CFTC提交材料，并保证在产品上市前一天CFTC已经收到交易所申请上市产品的材料。同时交易所要保证这些材料完全符合法律以及CFTC规则和政策。CFTC收到材料后，要按照法律和规则政策要求对交易所进行的"自我认证"的真实性进行随时审查和评估，如果合格，CFTC第二天就可以认可交易所的"自我认证"，该新产品上市交易。如果交易所自我认证的产品没有通过评估，那么CFTC应当中止该新产品上市并通知交易所。两种上市方式的最后核准权都在CFTC，两种方式可以由交易所自由选择。目前，期货交易所选择后者多于前者。

再次，重视体现对农业的保护。

美国是一个农产品生产大国和消费大国，期货市场监管体现了对农业和农民的保护。在今天全球期货市场，有近90%是金融期货，其余的才是商品期货等产品。农产品期货市场在美国期货市场的交易中所占比例很小，但美国监管部门始终非常重视，美国认为农业对国家安全至关重要，在法律中给予农业和农民特殊的保护。美国法律规定，农产品期货、期权产品只能在CFTC指定的期货交易所进行交易，不得场外交易。与场外交易其他的交易场所，如果其产品是依据交易所

品的农产品期货合约、期权合约设计的衍生品、其交易必须在法求公众监督下进行透明运行。按照CFTC制定的规则管理全能开展交易执律规定于鼓励和推动农产品生产商参与套期保值的管理、使本国农产品生产商更容易参与期货市场、以便在更大程度上帮生产者能够对生产中的价格风险进行套期保值、鼓励期货交易所探索指定审议其他方式推动本国农产品生产商参与期货市场

美国的期货史告诉我们、衍生品是从农产品开始的、从1848年芝加哥期货交易所推出谷物远期合约、1865年又推出谷物期货起。到1972年芝加哥商业交易所推出外汇期货之前这100多年中、农产品期货在美国一统天下、因此、美国期货市场监管带有浓厚的"农"味、20世纪70年代以后、美国对"农"的期货交易所开始交易金融期货品种、穿"单鞋"的同时也穿上了"皮鞋"、这与华尔街特别不同、在华尔街那些一直穿"皮鞋"的人士看来、这批中西部穿"单鞋"的粗货、就说、约翰威廉金融、可能他就是这帮穿"单鞋"的粗货蛋子、上市了一个接一个的金融期货期权品种、穿上"皮鞋"就不愿意脱了、前面已提到、农产品期货的设计灵感、并这些农产品期货交易所推出了一个又一个的金融期货产品、到目前为止、美国的场内金融衍生品几乎全是这些农产品期货交易所推出和交易的、目前全球最大的期货交易所集团CME集团、其产品包括了芝加哥商品交易所、芝加哥期货交易所等的衍生品、金融期货和其他金融衍生品占其交易份额的95%以上、2017年、CME还建立了一揽时代、推出了比特币期货、在20世纪70年代推出货币期货之前、它仅仅是一个交易黄油、鸡蛋、活牛、猪肚和鸡蛋等的农产品期货交易所、现在目前美国期货市场上市交易的主要产品由农产品变成了金融产品、但美国社会偏爱农业的初心未改、第一、商品

交易法》第1条对商品的解释："'商品'一词系指小麦、棉花、大米、玉米、燕麦、大麦、黑麦、黄油、大豆、豆粉……饲料谷、冷冻浓缩橙汁以及所有其他货物和物品……以及作为现在交易或者未来交易的远期交易合约标的之一切服务、权利以及权益"看下来发现基本穷尽了所有的农产品，一共列举30种农产品，非常具体而对金融期货、期权及其他衍生品的解释确很抽象，表述为：服务、权利及权益等

美国法律对农业的保护还有管辖权的划分期货市场从有效管理以来，由于20世纪70年代CFTC成立，一直是美国农业部在进行监管（CFTC成立以后，仍在自己管辖之下，而是归属于国会管理）在国会内部，CFTC对国会农业委员会负责，而不是对国会银行、金融委员会负责（银行、证券监管机构确是对这个委员会负责）。尽管人少人提议要将CFTC划归国会银行、金融委员会管辖，但遭到国会农业委员会的极力反对（因为大量的农产品生产区域也是选举大选票的关键点，农业委员会不愿放弃）这也体现了美国对农业的重视和保护（因此，美国期货市场监管的"三农"味重就是可以理解的了

第二，监管范围包括场外衍生品

2011年修订后的美国《商品交易法》最大的特点就是把场外衍生品市场作为监管范围，纳入CFTC的监管（多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法）中关于场外衍生交易市场监管的许多内容，都分别加入修订后的《商品交易法》不同的条目中

多德—弗兰克华尔街改革与消费者保护法》第7编第741条，明确了场外衍生品市场互换交易的监管者是CFTC（按右，在第

742 条的十五个国际惯例，一个完整的市场主体有自己的名字，其完整的名称应当包括“品牌名称”和“行业名称”两部分，如“苹果公司”。第二十一条规定，企业的名称权受法律保护，禁止他人干涉、盗用、假冒。这意味着，企业的名称权受到法律的保护，其他人不得侵犯。

2010年，我国出台了《关于进一步加强和改进市场监管工作的意见》，其中明确，要加强对市场主体名称的监管，规范市场秩序，维护公平竞争。这一规定的出台，对于规范市场主体名称的使用，具有重要的意义。

通过对市场主体名称的规范，可以有效地防止一些不法分子利用他人的名称进行欺诈、误导消费者，从而维护市场的公平竞争秩序。同时，这也有助于提高市场主体的知名度和美誉度，增强其竞争力。

当然，在实际操作中，也存在一些问题。比如，如何界定市场主体名称的范围，如何处理名称纠纷，如何保护驰名商标等。这些问题，需要我们在实践中不断探索和解决。

总之，市场主体名称的规范，是维护市场秩序、保护消费者权益的重要手段。我们应当高度重视，认真对待，不断完善相关制度，为市场经济的健康发展提供有力的保障。

"327 事件"：警告监管缺失

[illegible]

[illegible]

[illegible]

法律缺失、监管缺位，这和美国早期期货市场的问题大同小异。当时，国债期货监管存在真空，完全无法可依的情况多有发生的，期货市场绝大部分法规风险是在“327事件”发生后才逐步的。在“327事件”爆发之前，国债期货没有明确的投资品种界定。此后，国债期货合约的交易所就是在这个背景下，交易甲种品种无须审批，各地一哄而起，不管条件是否具备都纷纷推出交易，交易所为了各自利益，全力推出国债期货合约交易，产品推出后，为了吸引客户争取交易量，交易所竞相降低条件，放松监管，合约设计和交易规则百花齐放。

人们全面质疑期货缺失出于问题。海南期货市场本应是风险频频爆发，从1995年到1999年，上海、郑州、大连、深圳、海南等期货交易所发生了许多期货内幕交易、操纵交易市场等恶性违法事件，其中上海的“327”国债期货合约、郑州的绿豆期货合约和大连的大豆期货合约等是全国较典型的商品期货风险事件，在全国影响较大。这时国内期货市场风险的主要表现特征就是过度投机，投资市场为

无论商品期货还是金融期货，在发达市场上均被认为是一种高杠杆、高风险的产品，均被受到交易所自律管理和政府严格监管，但是我国期货市场单独初期，外部交易所自律不严又没有统一监管的宏观相关法律环境，缺乏市场实践经验，专业人才储备等方面都与期货市场对品管发达产生不相适

“327事件”是商品期货的一系列风险事件之一，提醒了各方对期货市场的高度关注，强化了法律法规建设。在美国金融期货基础

[1] 参见中证网：“2013年期货市场发展回顾：创新成为主旋律”，2013年12月31日，http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/201312/t20131231_4251xxx.html。

[illegible]，[illegible]国务院于1999年出台了《期货管理条例》，从行政法规层面确定了中国证监会是期货市场监管机构。

摸石过河：我国监管制度特色

"他山之来石"和"摸石头过河"这两句，可以说明我国期货市场监管制度的学习借鉴与探索创新。我国期货市场监管制度是在学习借鉴国外主要是美国的基础上，结合国情，在实践中不断改革创新逐步形成和发展起来的，与国外有一些成熟做法相同的地方，也有自己的一些特色。

回溯过往，20世纪90年代初，我国开始探索建立证券市场监管制度。1992年国务院决定成立国务院证券委及其监管执行机构中国证监会。《国务院关于发文件《证券管理暂行条例》》规定发行上市证券，应当经国务院证券委员会或者省、自治区、直辖市人民政府批准；证券投资基金由中国人民银行会同国务院证券委员会和中国人民银行根据国务院证券委员会的规定进行管理；地方各级政府及有关部门不得发行证券。但没有提到期货。期货市场监管体制经历了一段多头并存试点的期货市场管理大乱局后，于1993年期货市场监管部门不明确的问题。1993年国务院决定，国务院证券委及其执行性的中国证监会监管期货市场。文件统一，《期货市场的主要监管职责，规定明确，监管主体单位由国务院证券委负责，具体执行由中国证监会执行。但这个文件还是没有明确金融期货市场监管。1995年"327"事件"爆发，加快了金融期货市场监管集中统一监管的步伐。1995年2月23日全国范围内，证券期货市场由中国证监会集中统一监管的体制正式确立。国务院在1998年4月又规定：证券

[illegible]

市场和期货市场由于特殊性分别一个监管，各地方政府和证券监督管理委员会的证券期货交易所主要由中国证监会直接管理，中国证监会对全国证券期货市场实行集中统一的监督管理。1998年国务院机构改革，决定证券监督管理机构。其职能主要是拟定有关证券期货市场的方针政策，制定证券期货市场的发展规划，起草有关证券期货市场的法律、法规草案，制定有关证券期货市场的规章，监督管理证券发行、上市、交易、托管和结算，监督管理证券投资基金活动，监督管理证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评估机构及从事证券业务的律师事务所、会计师事务所等中介机构的证券业务活动，监管境内企业到境外发行证券和上市的活动，监管境外机构到境内证券市场的活动，按照规定监管证券业的对外交往和国际合作事务，管理证券业的行业协会、证券技术设施单位和证券期货从业人员，指导全国证券期货监管机构的工作，对证券违法违规行为进行调查、处罚，承办国务院交办的其他事项。1999年，股票首发条件、暂停、退市、证券公司监管、证券投资基金、证券登记结算、证券投资咨询、证券资信评估、证券业协会、证券监管机构、证券期货市场实行集中统一的监督管理。2007年，2012年两次修改的《期货交易管理条例》都明确了这一表述。同时，《期货条例》在2007年的修改中，将把金融期货、期权合约交易的相关活动纳入了证监会集中统一监管的范围。

我国期货市场监管制度是在坚持社会主义制度的根本，学习借鉴发达国家期货监管的经验，经历多年艰难探索而逐步建立起来的，这一监管制度体现了一些符合中国国情和市场特点的特点。目前，中国各类市场主体和成熟市场国家的这些特点是基本一致的。

中国证监会对期货市场的监管主要从以下几个方面进行：

基于商品期货和金融期货、交易所交易的期货和柜台交易、在境内和境外交易的不同特点，在制度设计上充分体现了对不同交易场所的监管。一是对交易所交易的期货品种，在上市条件、交易规则、结算制度、风险控制、信息披露、交易监控、违规处理等方面，制定了一套严格的监管制度。二是对交易所交易的期货品种，在上市条件、交易规则、结算制度、风险控制、信息披露、交易监控、违规处理等方面，制定了一套严格的监管制度。

实体经济生存发展，转移投机者财富、规避风险的场所。市场投机者对巨额财富的追逐，期货公司为获取佣金的过度投机。因此，许多国家都对期货产品设计进行监管，要求产品的设计围绕相应的社会经济目的来进行，要综合考虑产品设计包含的各项要素，使各个方面有一定的平衡，使产品既具有充分适度的流动性，又要考虑价格发现、风险管理功能的发挥。监管机构一般要求交易所要实现现货的市场化程度、生产规模、可交割性、市场流动性等综合因素来设计产品，这些因素与价格发现、套期保值及投资者的参与度都有密切关系。

需要强调的是，监管者监管的是这些产品的规则，比如它们的杠杆性、流动性、波动性、持仓限额、程序是产品的种类、所需品管者的审批或核准，就是看这些因素是否都按照法律法规监管机构的要求做了。美国《期货期权产品在交易所挂牌上市要求》等文件，后要核准一般商品，此处不重复。2010年，美国CFTC品管期货监管部主任阿南达·K.拉达克里希南（Ananda K. Radhakrishnan）来中国证监会交流时说，美国没有2008年金融危机的教训，降低了商品交易法、新修订的法律更加强调衍生期权等创新产品上市前监管机构核准的重要性，他强调，“监管必须，后没上市前”。

（二）期货交易所的监管。我们先说说它，期货交易所是为期货交易提供场所、实施、组织和监督期货交易，实行自律管理的法人。不受监管的期货交易会阻碍经济功能的发挥。实交易场所实现理论功能，相应，美国市场监管的法律法规首先要求政府监管部门对期货交易所进行监管。我国法规也授权证监会监管期货交易所，根据法规，证监会必须要求期货交易所建立健全各项风险管理

度，加强对交易活动的风险控制和对会员的监督管理；交易所组织落实风险准备金的收取和管理等。定期向社会公布，接受会员对交易所进行定期合规检查；交易所实施日常管理和一线监管的职责，保证会员或者其他参与交易所的单位遵守有关监督管理的规定，及时报告违规行为的发生情况；注册会计师定期或不定期到现场检查现场方式，审核对交易所监管职责的执行情况。比如，交易所产品设计是否按照风险准备金的规定办理，交易所的风险控制制度和措施是否执行到位；交易所对会员管理的自律规则是否得到落实，交易的业务规则是否符合注册会的规定和得到，客户的交易行为是否规范，等等。监管的目的是防止市场操纵、内幕交易和欺诈，保障期货市场各项功能的实现。

二是对期货结算机构的监管。期货结算机构是为期货交易提供结算服务的机构，它的存在是为提高结算效率和控制期货交易风险。我国法规规定，期货结算机构是组织实施期货交易的结算、交割活动的自律管理机构。期货结算机构同时具有准市场和会员监管不受监管的结算场所可能成为系统性风险的源发源，所应提到的"327"事件，即是一例。证监会根据法规和国务院结算机构的行为进行相应监管，定期或不定期进行执法检查。比如，法规要求结算机构是否得到落实，结算机构的风险控制制度是否建立和得到充分执行，财务是独立制度是否安全，风险控制机制是否健全，执行中是否完全按照制度办事，等等，日常。结算机构是期货交易活动的清算部门，因此所有的监管要求，除直接对与交易活动非直接监管的目的是防止因结算机构风险制度执行不到位，或防为控制住不为产生的交易双方信用风险，导致单个机构结算不能完成，从而引发全市场系统性风险。

四是对期货经营机构的监管。期货公司是市场中介，它既是交易所的会员，是连接投资者和交易所的中间人。为保护投资者利益，必须对期货公司进行监管。大部分国家的法律法规都规定，期货公司的设立和业务范围需经监管部门审批。投资者要交易期货期权，必须通过有交易所会员资格的期货公司代理在交易所内进行交易。期货公司为客户代理买卖期货期权的过程中，一些期货公司或其从业人员会发生、或直接侵犯投资者利益的事情经常发生。国内外均有经验证明，期货公司一般不会太老实，违者机会就"坑"投资者一把。在我国期货市场实行"混码交易"的年代，处于中间环节的期货公司，经常占客户便宜。当客户下达委托指令给期货公司时，期货公司本应该严格执行客户指令，但是它们往往不这样，而是选择对交易所有利对客户不利的交易单。成交以后，由于是"混码交易"，客户无从得知自己的委托指令是否被期货公司如实下达到交易所。在当时的情况下，期货公司对客户、买卖、改单、换仓、私自对冲等种种不规范行为屡屡发生。这些行为不仅严重损害了投资者利益，也扰乱了市场秩序。另外，期货公司资本金不实和挪用客户保证金问题是长期存在的"顽疾"，国际会业力推实施期货保证金安全存管监控制度、净资本监管制度、以"一户一码"和实名制为基础的"穿透式"监管制度等，对投资者利益和规范市场行为均发挥了积极、显著取得了很好的效果，净化了市场，从保护投资者合法权益和防范风险两方面促进了市场健康稳定发展。

五是对期货市场交易行为的监管。这部分监管的重点是交易者的违法违规行为，包括欺诈、市场操纵等。交易所通过监控监察系统发现线索，由交易所规则的由交易所自律监管，涉嫌违法违规的线索交由监会立案查处。近年来，注册会计师审计期货市场的

监管执法方式，对多起期货市场操纵案件进行了行政处罚，如2015年较大的“甲醇1504”期货合约操纵案，这是期货市场成立以来证监会首次行政处罚涉及场外市场操纵。2014年12月，郑州商品交易所通过实时监控系统发现“甲醇1504”期货合约交易异常，经证监会立案调查，时任第一大甲醇贸易商成都钦华循环经济材料有限公司时任总经理姜某控制42个期货账户，集中资金优势、持仓优势，连续买入“甲醇1504”期货合约，影响期现货价格，操纵期货交易价格。证监会对操纵行为当事人姜某处罚没款合计1000万元，采取终身期货市场禁入措施。法院终审判决姜某犯操纵期货市场罪，判处有期徒刑两年六个月，罚金200万元。该案的处理情况反映出，证监会作为期货市场行政执法机关，行政执法权关键之处在于良好的协作沟通机制，特别是行政调查机关与司法机关之间的协作配合。

我国期货市场的监管者，在近30年的监管实践中，一直学习成熟市场的监管经验，通过多种合法合规的创新性探索，取得了很好的成效。其中，设立中国期货市场监控中心是我国期货市场监管制度的一项重大创新安排。作为期货市场的“电子眼”，期货市场监控中心依托数据大集中优势，从事名册登记、保证金监控、市场监控及期货经营机构监控等多个角度，对期货市场实施全方位监测，及时防范各种性风险，系统性风险一样。在实现了期货市场数据大集中的基础上，证监会建立起了证监会机关、派出机构、期货交易所、期货市场监控中心、期货业协会“五位一体”的行业监管协作框架，实现全系统力量，发挥监管合力。

在这个不断学习、探索的过程中，我国期货市场监管制度也形成了自己的一些特点。

...

...

...

户保证金风险》2007年修改后的《期货条例》规定，证监会应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。《期货条例》还规定，客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行，应当按照证监会有关保证金安全存管监控的规定，期货市场监控中心依照有关规定对保证金安全实施监控。监控中发现异常，应当立即报告证监会。证监会应当根据本制度规定，依照《期货条例》有关规定及时处理，通过查阅、比对期货交易所、期货公司、存管银行上报提交的数据，期货市场监控中心监控客户资金存管的异常情况，相当于在公路上装了报警探头，开车者的违规行为暴露在探头下，对挪用者形成强大威慑。这个制度自建立以来已经有效地防范了大量挪用客户保证金的不规范行为，基本上每年都有类似案件被我国期货市场发现的期货公司挪用客户资金的问题，为保护期货市场投资者利益提供了积极作用。

这里有一个非常具有代表性的例子，2014年10月24日，星期五，在第一家名为华证期货的期货公司，其实际控制人和主要高管人员等与其他信息发生资金高频相关，指令挪用客户保证金4000万元。10月24日，星期一，期货市场监控中心按照保证金监控的有关规定和监管要求，当日一个交易日结束后，一个交易日的数据生成结束，发现华证期货公司存在客户保证金被挪用的情况，及时发出预警通知。当事人发现通过挪用客户保证金的行为组织会被发现，24日收市后召开决策当晚的紧急会议，由于发现发现得早，在证监会的指导下，相当于第一时间将有关情况向当地公安机关报案，全程的配合协调，当地警察将有关资金保留用于每个保证金账户，资金于10月25日转回，确保了期货公司客户的正常交易，维

护了期货市场的社会稳定。

我国有关法律法规对“透明度”的要求体现在：监管部门的“信息披露”、保证金安全存管监控是被动“小精神”的体现；一旦挪用，与专业银行、监管部门相结合，保护了投资者的资金安全。我国期货市场创设的保证金安全存管监控制度是结合了独一无二的制度创新，确实在相关国家得到了很好的效果。包括美国在内的一些国家期货监管机构都对这一制度表示赞赏，成为许多国家和地区期货市场仿效这个制度，监管机构不仅监管客户存放在金融机构的资金情况，还要求金融机构要对客户资金和公司自有资金分户管理，不得挪用。由金融机构存管客户资金，确有诸多不便。德勤独立为证券公司2008年金融危机后，美国证券期货市场上涌现了不少金融机构破坏客户资金的案例。期货市场最典型的有发生在摩根大通（JP Morgan）、百利金融集团（PFGBest）、证券市场典型的如发生在麦道夫（Madoff）的“庞氏骗局”等，受到社会各界的广泛关注。而中国的期货保证金安全存管监控制度既有效地破解了这一难题。

2012年初，美国CFTC在一些金融机构的合资中，对中国的期货保证金安全存管监控模式产生了极大的研究兴趣，专门派专家赴中国期货市场监控中心实地考察了解相关情况。此后，CFTC、美国期货业协会NFA等一些金融机构多次在国际会议等场合推荐中国这个制度。美国人说，我们知道中国这个制度对保护投资者有利，但实施太难，我们不会。我们CFTC没有办法让客户的大额自身中获得。于是个制度就上不成，因此只能要求美国期货业协会NFA提供银行出具的客户资金数据，作投资者的代表多点存放在银行吗，银行不允许。CFTC的数据就不全，缺乏中间监

管机构在保护投资者利益方面力度大、见事快半拍、但也常常因大资本的一个决定导致上百家中小资本的经营

特点二：管机构的“穿透式”监管制度

2009年下半年，螺纹钢期货在上市的期货交易所横空出世仅仅几个月，由于合约期货的场内操作和场外监管监控系统发现，螺纹钢期货0909合约每日均保持较大持仓规模，且持仓集中度一直较高集中，如何有效纠正市场的垄断，确保此期货的买卖交易公平公开

公正和有效，是前方果断决定接受其中一家买断企业在场交易期货上集中交易，并责令其减仓大一半以上、交易所未设有发完这个制度，认为螺纹钢期货市场运行总体平稳，不存在风险，也未发现这一问题后，立即提醒交易所，督促其做好一线监管工作，为有违规行为的发生一交易所这才发现了这一风险隐患，立即组织调查，交易所领导亲自带队到该钢铁集团与其主要负责人谈话，指导企业正确理解期货市场的各项制度规定和监管政策，并必要做到严格遵守一此后，该钢铁集团才将其两个账户里的持仓减下来，从而为螺纹钢期货首次交割平稳完成提供了保证。这一“穿透式”监管发挥的作用！如果当时没有“穿场”，交易所没有提高交易所、交易所没有及时走进市场大户的患中分析与判断，最后或会酿成市场可化解的连锁。期风险就直的发生了。可见对“穿透式”监管、监管部门和交易所对风险早发现、早止步、才是真正做到控风险化解于无形

多年来，“穿透式”监管在防范期货市场风险方面发挥了重要作用。2010年，国内经济在经历大的通货膨胀压力、农产品价格持续上涨一年以后大背景下，部分钢铁和白糖现货企业大量交投

现农产品期货市场的各种信息，这有利于投资者进行决策。同时，由于境外投资者一般会选择期货市场成熟中长期交易，利用"穿透式"监管能够更好地发挥作用，对全市场账户信息进行全面梳理，更有利于掌握我国农产品期货市场交易结构状况，我们欢迎。当时，我们在2004年对境外投资者进入我国农产品期货市场没有对外开放，外资机构投资者不能直接参与交易，但是有5000多家境外客户与我们农产品期货交易，这些外资客户在我国期货市场上资金占比及成交占比较低，持仓又好走为主，换手率很低，会影响我们定价功能，我们欢迎境外投资者参与我们的场外衍生品，但是境外投资者对国内农产品期货市场的整体趋势判断不足，由于"看得清""管得住"，我们及时把为深化主题报告。市场导向信息有效、正确地解读，防范了境外资本对期货市场产生的运行和健康发展的冲击。

在我国，证券期货市场监管都实行"穿透式"监管制度，发达国家两方面市场没有一个国际证券和商品期货交易委员会都想做，但最近几年较难。2017年以来，几次中国证监会组织的会议，中国证券会都被邀请参加中国衍生期货市场实行"穿透式"监管制度多年来的成功经验，得到很多国家的肯定和赞同，都认为这是有效于保护投资者权益，防范系统性风险的制度安排，有两年多国家想做，但也都觉得在难度较高。美国的证券，期货监管部门在合并之后，实施起来有难度，请各位期货组织实施的"穿透式"监管制度和市场相关的事，努力推广这项制度，和数年来很难2018年时为了SEC和CFTC两个监管部门对衍生品的"穿透式"监管实现方案的市场分布。证券交易所及其他金融机构的一致对1993—2001年管理美国证券市场的主席特别，不管场内管，场外部门有人机构参与的监管。各国各种各样的衍生品交易的地方出了问

就。为了保护投资者，尤其是散户投资者的利益，美国特别注重对客户资金账户的监管。但在华尔街这样一个有着悠久历史、第8个诞生的交易所的监管制度改革，一直未得到国会的批准。在当时美国的股票市场上，比如当券商接到客户下达订单的股票价格发生了跳。一般会计价格先下降，然后才执行客户的订单，最后按照客户的报价给客户。客户的报价和券商的执行价之间一般会有一个价差，其实就部分就被券商吃掉了。这就相当期货期货市场上的“吃点”是一样。由于证监会和交易所不能有效地监管券商的交易行为，不能通过监管来有效地抓住券商侵害投资者行为，这种制度导致了投资者尤其是散户投资者利益，而在我国“穿透式”监管制度实施后，监管部门和交易所可以及时、有效、准确地“穿透”中介机构期货公司，直接看到其代理客户的交易行为，从而能够及时发现和保护投资者利益。不仅如此，“穿透式”监管还能对市场操纵早期发现、及时发现风险隐患，通过客户“一户一码”的交易编码看到名副其实账户，监管部门和交易所可以观察和追踪投资者在期货市场上的所有数据和交易活动，对市场违法违规活动进行定点精准打击。因此，“穿透式”监管是被誉期货市场异常交易行为，及时发现违法违规线索，保护投资者利益的有力工具和武器。

期货市场“穿透式”监管制度包含三项内容。一是，客户实名制。期货公司客户必须以真实身份开户，同时，期货市场监控中心体要将客户的身份信息向有关主管部门申报核对，确保开户者身份信息的真实性。前文于早期期货市场上的通过概念可以看出，二是，“一户一码”制度。发达国家的期货市场基本上都实行“报码交易”，交易所仅有到会员一层的交易行为，有不到会员所代理的每一个客户层面账户上的交易活动，即交易所按照风险分层管理和

博会会员单位实施风险监管。我国期货市场建立初期，结算学习发达国家期货市场的经验，在少交易所实行了风险分层管理方式下的“混码交易”。不久，一些期货交易所结算会员单位的本地客户和异地客户、投资者种类、业务类型混乱于期货市场交易中，证监会决定实行“一户一码”的交易编码制度，以便期货交易。结算相关指引为《1999年期货结算条例》规定，期货公司必须为每一个投资者单独开立交易编码，实现“混码交易”2008年金融危机之后，证监会又专门出台规定，要求期货公司为客户开立账户，申请各期货交易所交易编码，必须经一家期货市场监控中心办理。由期货市场监控中心为每一个客户设立统一的编码，并建立统一的编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系，进一步完善了有效识别和监控交易行为的制度。二、建立有关市场参与者的交易行为监控制度。交易所和期货市场监控中心根据前述数据来源，要求相关期货市场风险。2008年初，按照证监会要求，我们开发期货交易所的所有实时交易数据全部集中到期货市场监控中心。证监会要求，期货市场监控中心有权对交易所市场行为监控中的重大异常，及时向证监会报告。对交易所实时交易数据进行监控和初步分析，防止风险发生。2008年10月，国际金融危机波及我国期货市场，证监会有关市场监控中心的大数据支持下，通过“穿透式”监管，识别了多个场外主要投资者、期货公司、以及交易所的交易头寸，特别是在一些品种上，有效防止了单个场外大的个体场外力量，对境外投资的交易相关风险传导影响和股指下跌中有效。实现了对期货交易所实时实现有效提供了有力支撑和决策依据。

资金。大部分到了同来一这次由于阿东的全机构申请的中[illegible]市场的[illegible]系统性风险的转移有效。有的年底，止场各有大方面都[illegible]的[illegible]。[illegible]

[illegible]多年来，"一股强减"制度对中国期货市场的平稳运行发挥了积极作用。和与期货交易所的"一股强平"制度[illegible]中[illegible]期货交易[illegible]是"两权分离"，其本[illegible]，[illegible]期货交易所[illegible]，其风险控制管理方式[illegible]。[illegible]，当期合约结算[illegible]个交易日大[illegible]涨跌停板时，交易所[illegible]根据市场情况决定采取"一股强减"制度，当第二个交易日开市后[illegible]以涨跌停板价报单未成交全部撤单，以下[illegible]的涨跌停板价、当该合约单边[illegible]客户按日结算[illegible]组合成交这一风险管理制度的建立，主要目的是明确[illegible]风险[illegible]分别[illegible]给投资者，期货公司、交易所及相关机构带来的风险，其[illegible]立[illegible]于期货市场的流动性[illegible]，强制交易[illegible]在一段[illegible]时间[illegible]，[illegible]带来更大的投资[illegible]此时交易[illegible]风险。

[illegible]为美国[illegible]成交市场以及[illegible]建立全球高度[illegible]时为基础的现货[illegible]电[illegible]等人[illegible]一美国期货市场[illegible]平均[illegible]每[illegible]100年的[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]时，合[illegible]第一[illegible]见[illegible]的市场[illegible]注[illegible]来[illegible]，我[illegible]期货市场[illegible]中[illegible]时[illegible]，[illegible]现[illegible]模[illegible]人[illegible]者[illegible]，[illegible]场[illegible]期[illegible]机[illegible]制[illegible]个[illegible]。[illegible]气[illegible]市场[illegible]证[illegible]券[illegible]期[illegible]的"一[illegible]股[illegible]强[illegible]减"[illegible]制[illegible]度[illegible]和[illegible]第[illegible]一[illegible]次[illegible]充[illegible]分[illegible]考[illegible]虑[illegible]了[illegible]中[illegible]国[illegible]的[illegible]国[illegible]情[illegible]的[illegible]。[illegible]场[illegible]参[illegible]与[illegible]者[illegible]风[illegible]险[illegible]的[illegible]制[illegible]度[illegible]安[illegible]排[illegible]，[illegible]充[illegible]分[illegible]体[illegible]现[illegible]有[illegible]别[illegible]于[illegible]方[illegible]面[illegible]，[illegible]首[illegible]先[illegible]，"一[illegible]股[illegible]强[illegible]减"制度[illegible]充[illegible]分[illegible]考[illegible]虑[illegible]了[illegible]我[illegible]国[illegible]一[illegible]年[illegible]中[illegible]较[illegible]长[illegible]假[illegible]的[illegible]国[illegible]情，[illegible]日[illegible]大，[illegible]各[illegible]节[illegible]日[illegible]未[illegible]连[illegible]在一[illegible][illegible]一[illegible]个[illegible]大[illegible]长[illegible]假[illegible]期[illegible]间[illegible]。[illegible]国[illegible]内[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]内[illegible]，[illegible]但[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]和[illegible]中[illegible]长[illegible]期[illegible]期[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]仍[illegible]在[illegible]同[illegible][illegible]一[illegible][illegible][illegible]，[illegible]我[illegible]国[illegible]期[illegible]货[illegible]市[illegible]场[illegible]现[illegible]货[illegible]交[illegible]易[illegible]、[illegible]实[illegible]行[illegible][illegible]

[illegible]现货市场或国外期货市场的[illegible]时间较长，现货价格或国外期货价格一般都会[illegible]，这样就会导致我国期货市场[illegible]的连续发生，有时候需要[illegible]更多的资金才能比[illegible]，如果没有相对[illegible]的强[illegible]，[illegible]。[illegible]，长期则[illegible]的能量[illegible]市场，在[illegible]的轨[illegible]，[illegible]，出现[illegible]，[illegible]，[illegible]，

受到损害，其具有一定的时保护者，其期货头寸与现货头寸大体相当，期货头寸的亏损往往现货头寸的盈利，使其避险与转向免受过的合理保护目的。

既要利用“一揽子规则”制度来防范风险，又要防范利用“一揽子规则”制度操纵市场牟利。2002年，我国首个对期货交易所组织实时监控制度作出明确规定的行政规章《期货交易所管理暂行办法》，其中规定期货交易所应当建立对会员和客户的大额期货（是指本交易品种的大额期货）持仓风险监控制度，并报国务院期货监督管理机构备案。实际上，期货交易所利用来化解市场风险的“一揽子规则”制度被操纵者利用，人为造成大额期货的场，导致风险的发生。如果要说清大额期货，首先场内人士对这个品种有信心，就愿意买入或卖这种状况，这时就有大量的。可以在“一揽子规则”方式以外，增加另外一种化解风险的方式——“扩大的板”，用市场化的方式来化解风险，减少行政干预，也是场内市场这个意义在于期货交易所参与人共同一致的行为。

同时，对期货交易所考这个改革方案时，会会计师事务所也要参与其中，在交易所参与个体会议个票制度，实行交易所实时监控修改完善，修改后的交易所风险控制管理办法，中明确规定，对连续三个交易日持有同一买卖的期货合约，在第四个交易日的交易日，交易所可根据市场情况决定在该期货合约实施以下一项或多项限制措施：强制减仓的种措施中的任意一种。目的期货交易所的这次改革，目的就是为了保护投资者的利益，让投资者在实施投资行为时不被市交易所最终实现这种措施。让投资行为能为他们带来的利益，从而使投资者一旦输就得到结果，在当日交易中的这项改革，也充分地体现了对市场参与者的重视，那些日内对期货价格波动产生的人们，没有经营当的事。

2003 年初，有人在上海期货交易所天然橡胶期货合约上故伎重施，垄断操纵市场，推动天胶期货合约价格快速上涨，试图通过操纵天胶期货合约获得非法利益。自由期天胶期货合约价格持续大幅上涨，由一个半月之内上涨近 80%。这场期货史上天胶期货合约价格创出 60000 多元／吨一之后，从 2003 年 4 月 4 日开始，天胶期货合约价格连续一个交易日跌停，分别下跌 3%、6%和 6%，累计下跌 15%。按照规则，天胶期货合约在 4 月 9 日的第四个交易日，价格交易一人，交易所有权决定市场合约采取何种措施。"面对上市期货交易所面临着上述的压力，在实际交易所规则下可供选择的，但操纵者就是"赌"交易所不敢改变"一般涨跌"的规则来采取"扩大价格"的措施。最终，上海期货交易所在对市场进行认为调查的基础上，认为调查结果显示，交易所最大能够承受 18%的资金风险，决定 4 月 10 日恢复交易，按照规则中可以采取的两种化解风险方式中的另一种就"扩大价格"的方式，将天胶期货合约的涨跌幅度扩大到 10%。由于当时多个双方的保证金率于 4 月 11 日"扩大价格"当天，天胶期货合约的价格收益率跌超过 9%，但没有触发价格。市场投资者对自身的平衡点，"新规则"恢复正常

当交易所第一次采用"扩大价格"而非"一般涨跌"的方式来化解市场风险，给操纵者一个严重的启示。当时操纵者对交易所采取的措施不服，这在市场上引起了不小的争论。由于当期货交易所一定有其自己制订一套与严格按照规则来取消的，并且这些规定，之间都是一个与市场共同分享合作、并没有采取任何临时措施。日期以后，在上海期货交易所市场，再也没人敢用这种方式操纵市场了。在上海期货交易所，大宗商品交易所都有各自的规则中进入了非正常的制度安排，取消交易中采用"一般涨跌"进行市场操纵的

结现基本的钝料性。这么多年过去了，回过头看，很多投资人都认为，这在我国期货市场发展史上是一个具有重大意义的分水岭事件，从根本上改变了期货市场的生态，为此后市场的规范发展打下了基础。

“一股独灵”制度是中国独创的，西方市场没有这项制度。“一股独灵”制度建立之初就为分散制度基础上，其目的是防范期货市场可能发生的系统性风险，保护大多数投资者利益，降低期货市场的稳定与涨跌停板幅度一样，“一股独灵”制度具有非市场化的特点，中国期货市场不是自由竞争。建立“一股独灵”制度，首席风险官制度等都是结合中国实际使用，有效地保证了投资监管目标的实现，随着市场的进一步发展，我们在到“一股独灵”制度好处的同时，也发现制度的弊端，必须予以改进的是，“一股独灵”制度一直存在较大争议，主要是在期货投资者参与交易时不需考虑自己市场性的风险因素，增加了额外成本，也能会有部分广东客户入市的积极性，期货市场对外开放程度日益，只一股独灵”会被境外交易者理解“一股独灵”确能快速化解市场风险，和业对市场内容造成为害。为此，这十多年来，除2008年金融危机期间化解风险实用“一股独灵”方式外，监管部门和交易所一般都是采用扩大涨跌停板、提高保证金比例等风险预警措施，非到不得已，尽量不使用“一股独灵”杀手锏。

以上种种特点都在现阶段中国已为，在期货市场这20多年的发展中取得了好的效果，但是随着市场化进程加快，参与者结构的进一步多元化，还需对这些特点做大胆的内容调整改进，比如“一股独灵”等措施上面的制度安排，总的来说，近两年来，我国期货市场总体运行平稳，十几年来没有发生大的风险事件，有力地

面，期货市场监管制度设计与公司治理的基础上建立场外市场经营的基本制度，是符合实际的、管用的、体现我国期货市场监管者的特殊目标和"中国特色"

杜绝放任：场外衍生品需要监管

[illegible]

[illegible]

金融衍生品多种多样，想要找到一个适合我国期货期权等衍生品的场内场外监管、既能够保障衍生品市场的经济功能发挥，[illegible]场外衍生品[illegible]多种衍生品的[illegible]场外衍生品市场发展的基础上，[illegible]场外衍生品市场是指不受监管的场外衍生品市场，如发生于美国2008年金融危机、[illegible]2007年的次级贷款危机，场外衍生品[illegible]场外衍生品市场[illegible]。[illegible]2008年金融危机发生的[illegible]场外衍生品市场[illegible]。[illegible]

[illegible]场外衍生品市场发展[illegible]

[illegible]

[illegible]

在 2008 年金融危机前，美国政府对金融市场的监管较为宽松，对银行业、股票市场、期货市场是进行严格监管的，但对许多衍生品市场的监管却很少。对场内市场主要是大型机构投资者组成的场外市场，不对公众、不披露信息，没有许可，在这个不透明、缺乏监管的市场上，债券及其衍生品的推销员可以随心所欲地做任何事情，对不明投资者被误导报；银行交易员可以私出内幕消息，操纵价格，而无须担心被罚；证券专家可以设计出任何复杂的衍生品，而不担心政府的监管；银行从客户身上掠夺和无知中赚钱，而相反，这次危机恰恰就是由无监管的场外衍生品市场引起的。场外金融衍生品市场本来是为交易者提供便利而设计的，方便好用，但不透明，没监管，容易导致投资者的人"金钱模型"出问题。这次危机说明，缺乏监管的场外金融衍生品市场会带来灾难。2009 年，G20 首脑峰会聚焦如何恢复市场信心问题，各国领导人一致认为场外金融衍生品市场亟待入监管。奥巴马执政的美国民主党政府力推《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》，将场外衍生品市场的大监管、审慎相关内容写入了 2010 年颁布的一部金融法案中，将场外衍生品监管权授予 CFTC，同时规定在涉及单只股票和股票单基指数的场外衍生品时，由 CFTC 和 SEC 共同监管。据两方媒体报道，特朗普政府计划对《多德-弗兰克华尔街改革法》进行修改，重新要求减少对场外衍生品市场的监管。

美国的经验和教训值得借鉴。近年来，我国场外衍生品市场发展非常迅猛，在个股期权、外汇场外衍生品市场自 2010 年成交规模突破 10 万亿元以来，2017 年成交规模首次超过 400 万亿元，年均复合增长率超 40%。与我国期货市场成交规模的比例从 2010 年

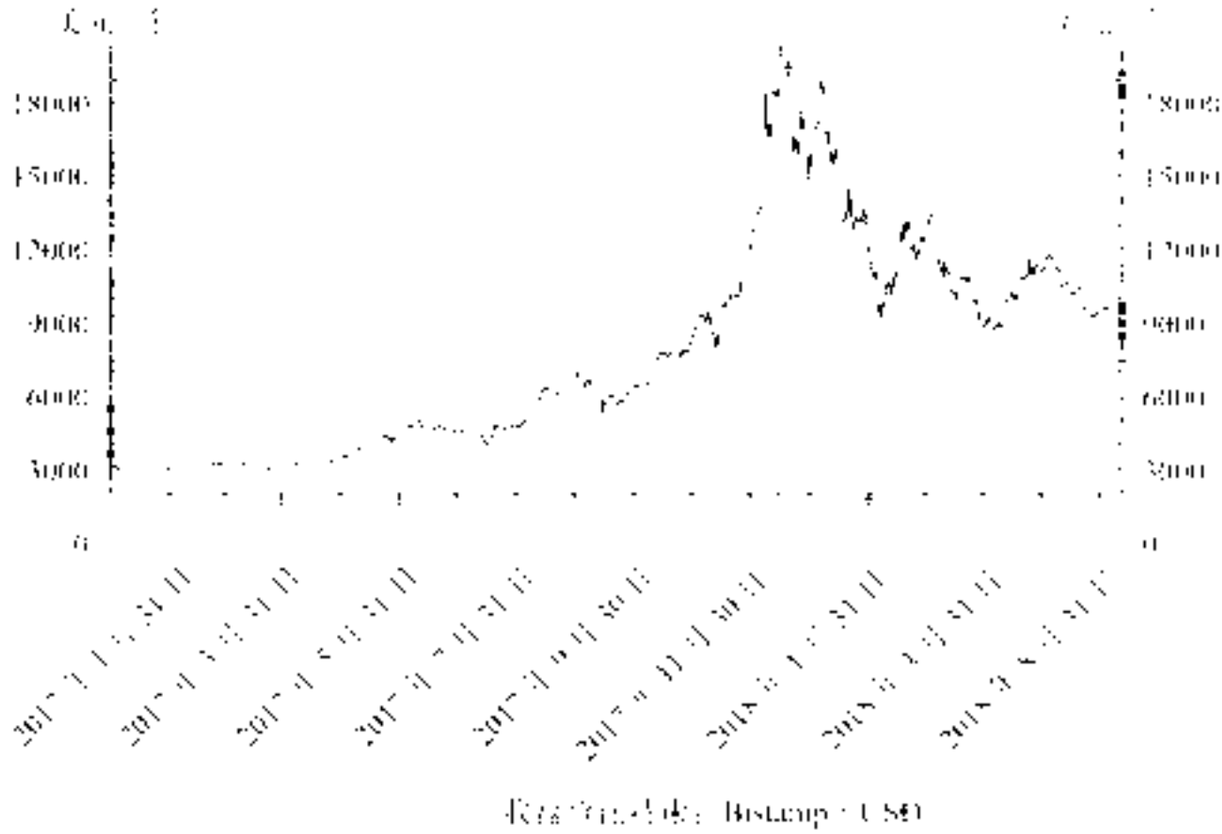
的 7%，迅速攀升至 2017 年的 58%。此外，商业银行相台场外衍生品市场上包括利率、货币、信用和商品类，证券公司相台场外衍生品市场上主要是股权类，期货公司相台场外衍生品市场上主要是商品类。虽然规模还不大，也都有了一定的发展，发展空间，我国场外衍生品市场已经具备了一定的规模体量，与此同时，其发展中面临的法律法规缺失，监管主体不明，市场分割，风险防范等问题也日益突显。在全国人大财经委牵头的《期货法》立法调研中，各方对期货市场相关内容的意见基本统一，主要争议点在于是否要把场外衍生品市场纳入《期货法》的调整范围，以及场外衍生品市场这一章具体应该怎么写。一方面，市场参与各方有强烈的需求，希望通过立法，为市场发展所依赖的单一主协议、净盘清额结算、轧差担保等场外衍生品交易基本制度提供法律依据，以防范交易对手方信用风险；另一方面，相关部委在场外衍生品市场的监管主体、监管世界和职责划分上有很大的分歧，很难达成一致意见。国际金融危机的教训殷鉴不远，我国场外衍生品市场发展到现在这个阶段和体量规模，可以说无论是从促进市场发展还是防范金融风险的角度，确实已经到了必须明确其法律地位和监管框架的时候。场外衍生品市场如何监管及监管范围，场外衍生品市场和场内期货市场的内在关系，监管协调机制，这是我国下一步推进期货衍生品市场发展与监管面临不可回避的问题。

科技监管：比特币之挑战

2017 年，中国与全球金融领域最热的词汇“金融科技”（FinTech）一同登上“全球最值得投资的十大热门公司”榜单，其中苹果公司、Alphabet（谷歌公司母公司）、微

[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，

最充分的体现。自 2009 年神秘的“中本聪”创名、真实身份不明的发明者特币以来，比特币的价格已经上涨了数十万倍。仅仅是 2017 年，一枚比特币的价格从年初的约 1000 美元快速飙升，到 11 月底突破了 10000 美元，而仅仅用了一个月不到的时间，于 12 月中旬一度接近 20000 美元。时间于 2018 年 6 月，比特币价格已经跌到 7000 美元以下，呈现出了[illegible]这种过山车式的大幅波动，投资者的心脏必须足够强大才能承受。毫不夸张地说，前期比特币市场的“财富效应”，在全球范围内吸引了为数众多的投资者参与。据美国投资管理公司 ARK Invest 和比特币交易平台 Coinbase 于 2017 年初开展的联合调查显示，全世界持有比特币的用户已经超过 3000 万人。



数据来源：Bitcoin、CSO

图 14-1　2017 年以来比特币价格波动情况

制图：Word

但是，对这一备受人气、高波动率的虚拟货币，从一开始支持者与反对者就采取了截然相反甚至完全对立的态度。支持者把比特币

视为金融领域的颠覆性创新。由于其是计算机生成产生，发行数量固定，具有稀缺性，不会出现通货膨胀，可以解决现有货币系统的缺陷。支持者更视比特币为一场金融革命的民间起义，认为其是击败传统货币的武器，不但对经济没有任何益处，更加应为投机、诈骗、洗钱的工具。

美国网景公司（Netscape）创始人、著名风险投资家马克·安德森（Marc Andreessen）认为比特币是计算机科学的重大突破，未来的网络货币很可能是持久不朽的。推特公司（Twitter）的首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）更为乐观，认为未来10年内，比特币可能替代美元，成为全球最主要的支付货币。微软公司创始人比尔·盖茨（Bill Gates）则认为比特币的最大贡献是匿名性。不过也有许多投资者表示悲观，认为区块链会比特币的投机泡沫更早超级危险的。华尔大师首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）甚至给比特币贴上了"骗局"的标签，认为它能够在泡沫更加膨胀之后导致崩溃。法国学者埃里克·皮谢（Eric Pichet）更是宣称，总有一天比特币的支持者会见血前漂走。

不仅如此，世界各国政府对比特币的态度也不尽相同。如日本、加拿大、澳大利亚、德国，均承认比特币的合法地位，对比特币持欢迎态度。美国视为一个金融市场相对自由的国家，对比特币趋向既鼓励又给予监管的态度。中国、韩国、俄罗斯等对比特币采取了严格的监管措施。在中国，购买比特币没有法律发行额度（ICO）的支持，正场规模一般占到整体的80%。为了防止风险，中国于2017年9月4日公布规定，

[illegible]

[illegible]

交易比特币与加密货币交易平台。基于ICO一项回答中国上...
中国政府保护未成熟的新生的产业而采取的监管行为。中国政府宣
告加密货币交易为

又一次的监管打压，对ICO项目及中介机构交易平台
的冲击！一些ICO的融资额已经超过一亿元。相比较而言，比特
币现在大中国的交易一步一步2017年12月11日，中国四大交易
所全面叫停比特币交易。一些至2017年12月18日，全国范
围内交易所已经全部关闭。在这种情况下，加密货币的价格
也步步下降。较高峰时，2018年2月，中国的比特币交易平台的
日均交易额约为200亿元，占全
球比特币日交易额的约为70%。全
球比特币交易中的比特币网络，合约规模为5万比特币，这个交易单
元约22000人民币。中国的比特币交易所，在平台的每笔交易
中为投资者提供VIX波动率指数。VIX波动率指数，即恐慌指数或波
动率预期指数，是一个用来衡量标准普尔500指数期权隐含波动率
的指数。由于VIX取值，VIX期货以及以VIX期货为标的的交易所
交易基金的推出，VIX已经成为了一个投资者对冲股票投资组合
风险的重要工具。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个
重要的因素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越
高，反之亦然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要
的因素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反
之亦然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要的因
素是期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反之亦
然。VIX指数的计算方法比较复杂，但是其中一个重要的因素是
期权价格。一般来说，期权价格越高，VIX指数越高，反之亦然。
SEC要求，ICO项目必须在其网站上公开披露以下信息：项目

1 Julie Verhage, "Bitcoin Futures Are Coming to Nasdaq," Bloomberg, November 21, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/bitcoin-futures-are-coming-to-nasdaq.

[illegible]，[illegible]的[illegible]。[illegible]大[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]的[illegible]（[illegible]）[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]。[illegible]。[illegible]。

货币市场利率主要，是为货币市场基金的余额宝收益率随之下行余额宝自成立以来年化收益率3.89%、远高于商业银行0.30%的活期存款利率和4.75%的一年期定期存款利率，是一款移动互联网时代，将“货币市场基金”和“第三方支付”无缝对接，产品普惠便捷，余额宝与支付宝无缝对接，支付宝账户资金可随时转为余额宝进行货币市场基金投资，而余额宝资金也可随时转回用于支付或取现，所有操作均可在移动互联网上便利进行。二是，受到的监管约束较少，现在监管对货币市场基金没有资本充足、拨备计提的要求，资金来源和资产投向约束较少，余额宝的发展，为广大投资者特别是中小投资者提供了新的投资理财渠道，但由于其规模巨大，迅速大规模集中赎回时可能会和银行信用风险传流动性风险，投资条件下还会产生系统性风险，需管理必须积极应对，提前做好防范。

除上述领域以外，互联网企业也开始涉足资产证券化业务，腾讯在新生品市场，以资产证券化业务为例，自2015年4月以来，蚂蚁金服旗下的小贷公司，等陈蚂蚁小贷，连续发行了“花呗”“借呗”消费金融业务，其中，“花呗”业务是基于支付宝消费支付场景推出的信用消费产品，用户不能提现，但可以在线下，无需以支线下商家购买商品或者接受服务，而“借呗”业务，则是在消费支持基础上通过大数据技术对用户进行授信，客户有可随意时随时支取贷款，按日计息，单笔以随时归还贷款，二者都是以大数据技术为基础的行授信和风控，具有用户数量多，单笔金额小而分散的特点，据蚂蚁金服介绍，“花呗”户均支用金额约200元，“借呗”笔均贷款金额约3000元，二者的不良率均控制在4%以内，均为广

蚂蚁金服是马云旗下，主要业务为第三方支付，于2015年11月29日

进一步扩大市场规模，助蚁小贷借资产证券化市场快速发展的角度，将这些零碎分散的消费信贷打包进行资产证券化，获得资金后发放新的消费贷款，如此这般反复循环，业务规模不断扩大。和抵押贷款证券一样，"花呗""借呗"系列 ABS 实质上是利用金融工程技术生产的一种证券衍生品，对应的底层资产是蚂蚁小贷发放的数千笔独立的消费贷款。这一金融创新自然把蚂蚁金服推上了资产证券化市场的"头把交椅"。据 Wind 统计，2017 年蚂蚁小贷累计发行"花呗""借呗"系列 ABS 产品 95 期，累计发行金额超过 2500 亿元，占到期交易所市场 ABS 发行规模的一成以上。"花呗""借呗"的快速发展，给监管带来了挑战。一般情况下，小贷公司自有资金来源有限，但蚂蚁小贷通过在联网获客并运用大数据风控、向信贷资产证券化业务对接银行和保险资金，理论上规模可不受约束地无限制扩张。但底层资产怎么样，ABS 这个消费贷款的债券衍生品本源较其后是否会产生新的风险？如果今天我们对在联网金融中的资产证券化不保持警觉，未雨绸缪，一来二去这个市场的规模越来越大，最后，某个突发性事件可能就会成为压倒骆驼的最后一根稻草。

在金融科技发展的大背景下，场外衍生品市场得到的监管"姗姗"已经为时不晚。目前，期货市场还不明显，但也有些许蛛丝马迹。2017 年下半年，我听到一则马来西亚的消息，讲的是阿里与联网金业发行是否油公司合作推出新型加油卡。据了解，这种新型加油卡和现在市面上的加油卡不同，以往石油公司销售的都是储值型的加油卡，预存石油价格涨跌、消费者卡里的钱最终能买多少油是不确定的。但在这种新型加油卡模式下，消费者购买的就是含有一定成品油数量的加油卡，也就是按"升"购买的加油卡。二者之间最大

的特别在于，这种模式使消费者以在成品油价格处于较为合理的区间内购买，提前锁定价格一定量，这种操作实际相当于一个场外的生意合约，能够助消费者锁定未来的价格，管理价格波动风险。场外衍生品则是一种在油价波动的风险中为未来折现之间一步了解特别适应，以家石联网企业将专业的风险管理公司合作，利用其专业技术提场外衍生品合约的交易模式进行场外对冲，化解掉存在价格波动风险，这样就解决了消费终端油企的后顾之忧，可以大批量对外销售了，实现与油企生产端实现高速一呼应响结，如果一方之间能够建立良好的稳定合作关系，成功地推出这个模式，就可能会给期货市场带来深远的影响，比如以家石联网企业，可建构广大消费者提供成品油等大宗消费品的风险管理服务，其实质上汇集了一个数量庞大的消费者群体的风险管理需求，然后可以就可大期货市场，成为这个场外交易的参与者，这样对传统的期货市场参与模式中目前的情况下，无论是个人投资者，还是产业客户，金融性机构，一般都无法直接参与期货公司参与期货市场交易，实现投机，套保或者服务的目的，带来市场发展的契机。

如果石联网企业拥有了这样的资格和牌照，有了这样的平台，那监管该如何应对，针对互联网、大数据、人工智能等科技手段带来的挑战，这个确实会引起监管者的关注，这一部分内容将在第五章2018年1月，我受邀参加香港特区政府举办的“第十一届金融科技节”的期间，金融科技发展受到各国政府的重视，在这个时候交流，可以与各国监管者就这个话题，交换意见和看法，听听大家对科技发展的看法，同时发现自己的不足，以便更好的为金融服务部门发展的新业务，与监管机

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第二层意思，金融科技的发展也会带来一些不可忽视的风险和挑战。一是，业务边界的模糊。智能化、网络化、大数据化以后，智能主体个数小的潮涨或羊群效应会变得更加明显，带来的风险都是人工无法控制的。如2013年中国股票和期货市场曾经出现的光大证券“8·16乌龙指事件”、2010年美国股票市场曾经出现的“闪崩事件”，都是计算机自动执行交易程序的过程中出现问题导致的。二是，违法违规行为可能改头换面玩“猫鼠游戏”的把戏，增加了监管的难度。金融交易与网络技术开展的，市场参与者为了赚钱，有很强的违法违规动机，有不少机构是持有金融科技指照，干着“打擦边球，走钢丝”的勾当，这些伪金融科技往往会损害投资者的合法权益，干扰实体经济发展。如何提前发现和及时监管这些概念和新工具、新技术、新业态，抑制大中有“骗”的勾当，查处违法违规活动，这对监管者来说是一个很大的挑战。三是数据集中了以后，对信息安全的要求更高，可能会出现一些漏洞导致数据泄露，这也是风险和挑战，需要我们从技术上加以防范。

第三层意思，监管者应该抱着包容与开放的态度积极拥抱金融科技，这里面包含三点。

第一，要讲理念和策略，坚持为金融为实体经济服务的理念和策略。传统金融很好，金融科技也好，如果偏离了为实体经济服务的理念，它们的存在就毫无意义，就不能得到支持，这是看问题的出发点，非常重要。就像历史上蒸汽机的发明、电气的发明、信息技术的发明，它们都推动了经济的发展，人民生活水平的提高，包括期货衍生品市场在内的传统金融在人类社会工业化过程中也发挥了非常重要的作用。今天金融科技的发展，也正是推动下一轮经济增长和社会发展的巨大动力，也会发挥和传统金融一样的伟大作用。

中化过程中所起的十大积极作用。如果是这样，金融科技就是有意义的。对金融科技企业不能就金融论金融，自娱自乐，其满足是某个小团体或者产品种类的需求，那对经济社会毫无意义，对广大投资者也是不负责任的。对金融科技的发展有策略性的要求，特别是一个积极、开放的态度，总的来说，要坚持正确的理念导向，积极引导和支持为实体经济服务的金融科技发展。

第二，要制定规则。没有规则不成方圆，金融科技监管的相关规则要跟上，相关法规制度制定要先制定起来，以便给市场一个明确的预期，为金融科技发展在市场创新提供基本的遵循。金融科技可能对我们现有的金融体系产生革命性或颠覆性的冲击，对于这些，全世界过去都没有遇到过，因此不能自找麻烦用我们传统的监管理念和方法，监管部门积极的态度就是要先试点，在局部两方强得很热闹的一个金融监管下，先进行小范围试点，逐步认识它的规律，取得经验后逐步推开。同时，监管部门应该对金融科技发展中出现的一些问题有一定的包容度。

第三，要有监管能力。金融科技是新东西，无论对内方还是外方，都是全新的监管新课题，监管部门一方面必须要有相应的技术装备，具备开展金融科技监管的技术能力，另一方面还要专业技能人才的配备，合适的话，没有这方面的技能，没有这方面的知识，没有这方面的人才，只是对本行是森林，监管者本应通过场在做什么、监管的目的是什么、监管的技术该如何运用，监管机构能力的成长，只有就会出现广有不足，或大治，管不住”的监管现象，没有各个环节的保护机制和落实，为实体经济服务的目标相当困难实现。

[illegible]